

한국가스공사 상임감사위원

주의요구

일련번호 제21-공급종합-12호

제목 실적에 의한 제한경쟁 입찰공고 부적정

소관부서 ㄹㄹ본부 ㄱㄱ지역본부·ㄴㄴㄴㄴ지역본부

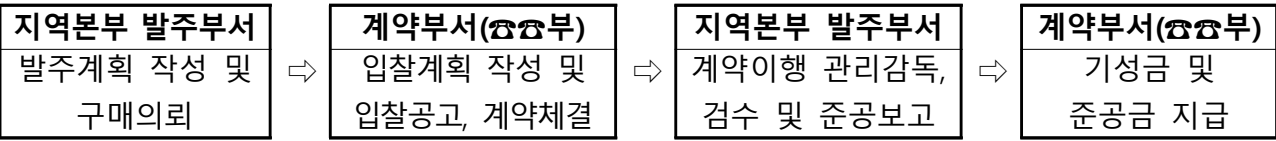
조치부서 ♠♠♠♠처

내용

1. 업무 개요

ㄹㄹ본부 ㄱㄱ지역본부 ㄷㄷ부와 ㄴㄴㄴㄴ지역본부 ㄷㄷ부는 공사 「직제규정 시행세칙」상 계약담당 부서로서 각 관할 지역본부에서 발주하는 추정가격 500만원 이상의 물품구매·용역·공사의 입찰공고 및 계약체결을 포함한 계약관리 전반에 대한 업무를 담당하고 있다.

【그림 1】 계약관리 업무 흐름도



* 출처: 공사 「계약업무관리지침」 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

기획재정부의 「정부 입찰·계약 집행기준」제5조(제한기준) 제1항과 우리공사 「계약업무 관리지침」제3조의3(경쟁입찰시 실적제한) 제2항에 따르면 물품제조 및 용역입찰 시 추정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제4조 제1

항에 따라 기획재정부 장관이 고시하는 금액(정부기준) 미만인 경우에는 실적보유자로 입찰참가를 제한해서는 안 된다.

한편 기획재정부 장관이 고시하는 금액(이하 “고시금액”이라고 한다)은 기획재정부 고시 제2018-27호에 따라 2019.1.1.부터 2020.12.31.까지는 2억 원이었고, 기획재정부 고시 제2020-39호에 따라 2021.1.1.부터 2022.12.31.까지는 2.1억 원이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금번 공급분야 종합감사 과정에서 ♡♡지역본부·♡♡지역본부·♣♣♣♣지역본부의 물품구매 및 용역 경쟁계약 입찰공고 현황을 검토한 결과, ♡♡지역본부의 경우 2019년부터 2020년까지 하천도강배관 하상고 측량 용역 입찰공고 시, ♣♣♣♣지역본부의 경우 천연가스 공급설비 건설공사 피복건전성 탐측 용역 입찰공고 시 아래【표 1】과 같이 추정가격이 고시금액 미만임에도 불구하고 일정한 실적보유자로 입찰참가자격을 제한하는 제한경쟁 입찰을 실시하였다.

【표 1】 실적에 의한 제한경쟁 입찰공고 현황

지역 본부	입찰번호 (공고일)	공고명	추정가격	실적제한내용
♡♡	2019100229001 (2019.10.02.)	2019년 ♡♡지역본부 하천도강배관 하상고 측량 용역	17,747,000원	입찰공고일 기준으로 최근 3년 내 수심측량실적을 당해 용역 추정가격의1/3이상 보유한 업체
	2020103003001 (2020.10.30.)	2020년 ♡♡지역본부 하천도강배관 하상고 측량 용역 시행	36,411,000원	입찰공고일 기준으로 최근 3년 내 수심측량실적을 당해 용역 추정가격의1/3이상 보유한 업체
부산 경남	2019100229001 (2019.10.02.)	♢♢ 천연가스 공급설비 건설공사 피복건전성 탐측 용역	75,781,190원	입찰공고일 기준 최근 5년 이내 국내외에서 수행하여 완성된 단일용역으로 연장 2.028km이상의 지하 매설배관 피복건전성 탐측용역 실적을 보유한 업체
	2020103003001 (2020.10.30.)	♢♢ 천연가스 공급설비 건설공사 피복건전성 탐측 용역	73,668,402원	입찰공고일 기준 최근 5년 이내 국내외에서 수행하여 완성된 단일용역으로 연장 1.952km이상의 지하 매설배관 피복건전성 탐측용역 실적을 보유한 업체

* 출처: 공사 전자조달시스템 내 관련 입찰공고문 재구성

그 결과, ♡♡지역본부의 하천도강배관 하상고 측량 용역 입찰 결과에 있어 2017년 및 2018년에 비하여 2019년 및 2020년의 경우 아래【표 2】와 같이 낙찰률은 증가하였고 투찰한 업체수는 감소하였다.

【표 2】 연도별 ♡♡지역본부 하상고 측량 용역 입찰 결과

용역명	낙찰률 (%)				투찰 업체수 (개)			
	2017년	2018년	2019년	2020년	2017년	2018년	2019년	2020년
하천도강배관 하상고 측량 용역	78.1	78.1	80.7	88.2	13	10	9	9

* 출처: 공사 전자조달시스템 내 '하천도강배관 하상고 측량용역' 입찰결과 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

본 건 '실적에 의한 제한경쟁 입찰공고 부적정'에 대하여 ♡♡지역본부는 별다른 의견이 없었고, ☼☼☼☼지역본부는 해당 입찰공고들이 실적에 의한 제한경쟁 입찰의 대상이 되지 아니함에도 불구하고「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조 제2항 제5호에 따라 특수한 기술이 요구되는 용역이라고 판단하여 실적제한을 입찰참가자격 요건으로 잘못 설정하였음을 인정하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠실장은 우리공사 「계약업무 관리지침」과 다르게 입찰 대상 용역의 추정가격이 고시금액 미만임에도 불구하고 실적에 의한 제한경쟁 용역 입찰을 시행한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

☼☼본부 ♡♡지역본부 ☎☎부 과장 궐 궐 궐

☼☼본부 ☼☼☼☼지역본부 ☎☎부 과장 궐 궐 궐